

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7176/2543

นางสาวสุจินดา กาญจนฤทัย
นายไสว จำปาซ้อนกลิ่น

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/12 (16)

การนับอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/12 (เดิม 169) ให้นับเริ่มแต่ขณะที่
อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป

ค่าเช่าที่ดินที่จำเลยต้องชำระให้แก่โจทก์เป็นรายเดือน เมื่อจำเลยค้างชำระค่า
เช่าที่ดินในเดือนใด สิทธิเรียกร้องค่าเช่าที่ดินที่ค้างชำระในเดือนนั้นก็เกิดขึ้นนับแต่
วันที่จำเลยค้างชำระอันเป็นวันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องค่าเช่าที่ดินนั้นได้เป็นต้นไป

ค่าเช่าที่ดินที่จำเลยต้องชำระให้แก่โจทก์เป็นรายเดือน เมื่อจำเลยค้างชำระค่า
เช่าที่ดินในเดือนใด สิทธิเรียกร้องค่าเช่าที่ดินที่ค้างชำระในเดือนนั้นก็เกิดขึ้นนับแต่
วันที่จำเลยค้างชำระอันเป็นวันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องค่าเช่าที่ดินนั้นได้เป็นต้นไป

(ชวลิต ยอดเนร-ปราโมทย์ ชพานนท์-สุเมธ ดังคจิวงกูร)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นางสาวธัญสุตา ภาวะพิงค์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายปรีดี รุ่งวิสัย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ